



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **31192/2022** promossa da:

CP_1 - AVVOCATI E CP_2 (C.F. **P.IVA_1** , con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA NICOLA e dell'avv. TACCIA GIACOMA (**C.F._1**) VIA FILIPPO CORRIDONI 11 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI, 30 20123 MILANO presso il difensore avv. NUNZIATA NICOLA

ATTORE/I

contro

Controparte_3 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA e elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. INDACO GIANLUCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato **Parte_1** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la **Controparte_3** chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 854.868,52 o della eventuale diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia; il tutto maggiorato di interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; con vittoria di spese, diritti e onorari.

Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per difetto di legittimazione attiva, la

richiesta avanzata dalla *Parte_2* sempre in via preliminare, anche se gradata, chiedeva di rigettare la domanda della *Parte_2* per la pacifica inesigibilità delle somme richieste in ragione della nullità dei rapporti dedotti in lite; ancora in via preliminare, anche se ulteriormente gradata, di rigettare la domanda della *Parte_2* [...] per la pacifica inesigibilità delle somme richieste in ragione della inesistenza e/o nullità del patto di quota lite; nel merito, anche se in via di estremo subordine, di rigettare perché infondata in fatto e in diritto la richiesta avanzata dalla *Parte_2* in via riconvenzionale, qualora ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attore, di condannare la *Parte_2* [...] in persona del suo legale rappresentante *CP_4* ed il medesimo avvocato *CP_4* [...] in via solidale ex art. 38 c.c., al pagamento della somma di euro 835.623,33 (ottocentotrentacinquemilaseicentoventitre/33) o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché oltre interessi ai sensi del d.lgs 231/2002 o, in via subordinata, ex art. 1284, 4 comma, c.c.; con vittoria di spese, competenze e compensi.

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

La pretesa azionata dallo studio professionale nel presente giudizio ha ad oggetto, in estrema sintesi, l'ammontare complessivo di compensi asseritamente dovuti a vario titolo, esposti nelle note pro forma depositate sub doc. da 5 a 12 fasc. att., e così composto: euro 574.717,48 quale corrispettivo maturato nella percentuale del 10% dei compensi incassati da *CP_3* negli anni 2015 – 2019 per attività di consulenza e per attività di gestione amministrativa paghe dipendenti svolte dall'odierna convenuta in favore di clienti presentati dallo studio legale; euro 177.632,00 costituente una percentuale dei compensi corrisposti a *CP_3* dai *Controparte_5* per attività curate da professionisti retribuiti dallo studio *Pt_1* ed in particolare dal dott. *Persona_1* (doc. 9 fasc. att.); euro 30.451,20 per le ulteriori attività svolte sempre dal proprio dipendente Paolo Dimel in favore di *CP_3*; euro 63.440,00 pari al 50% lordo della retribuzione corrisposta ad *Testimone_1*, responsabile amministrativo per entrambe le parti in causa; euro 8.627,84 per altra attività (invio F24) svolta da un professionista remunerato da *Cont* (dott. *Per_2* ma nell'interesse della convenuta.

Contrariamente a quanto prospettato dall'attore nei propri scritti conclusivi, non è stato invece richiesto il pagamento dei compensi (pro forma doc. 15 fasc. att.) previsti dal contratto di servizi (doc. 2 fasc. att.) per il quale l'attore ha espressamente dichiarato di avere separatamente agito in sede monitoria (v.

pag. 11 atto di citazione) – la somma aritmetica del loro ammontare alle voci di compensi sopra indicate supera, infatti, l'importo complessivo oggetto della domanda -.

Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta non appaiono dirimenti.

In particolare, non sussiste il difetto di legittimazione attiva dello **CP_7** che, con la delibera assembleare dell'11 gennaio 2021 (doc. 3 fasc. conv.), a seguito del recesso/espulsione di **CP_8** [...] realizzandosi una delle cause di scioglimento dell'associazione prevista dall'art. 24 dello statuto (doc. 2 conv.), veniva messo in liquidazione, non ancora esaurita nel marzo 2023 (doc. 16 fasc. att.), non potendo pertanto dirsi già verificata l'estinzione dell'associazione professionale, trattandosi di associazione non riconosciuta. Sul punto si richiama il seguente principio affermato dalla Suprema Corte: “La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenzia da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti.” - Cass. sentenza n. 12528 del 21/05/2018 -. Anche la deliberata cessione delle attività ad una nuova associazione professionale non comporta di per sé il venire meno della legittimazione attiva del creditore cedente quando manca una formale comunicazione al debitore ceduto o l'accettazione di quest'ultimo dell'avvenuta cessione, di cui non vi è traccia in atti; nella fattispecie, comunque, i crediti azionati sembrano rientrare nella categoria delle “attività arretrate” espressamente escluse dalla cessione, rimanendo dunque titolare dei crediti e legittimata ad agire l'associazione professionale in liquidazione.

Invertendo per comodità espositiva l'ordine delle subordinate, è senz'altro fuori fuoco l'eccezione di inesigibilità delle somme richieste dalla **Pt_1** per la nullità del patto di quota lite che non appare affatto configurabile nella fattispecie, atteso che la domanda attorea non ha ad oggetto i compensi per prestazioni professionali di carattere legale rese in favore della convenuta, né inerenti ad attività stragiudiziali né al patrocinio di giudizi civili o penali.

La quota più significativa del credito azionato del presente giudizio, nella prospettazione attorea, deriverebbe invece dal fatto che una parte importante del fatturato di CP_3 sarebbe stata generata da prestazioni rese in favore di clienti procurati dallo CP_7 e dunque quest'ultimo avrebbe diritto ad una sorta di provvigione pari alla percentuale del 10% dei compensi incassati dalla convenuta (enunciati, non quantificati e non documentati) al fine di remunerare la propria attività di collaborazione consistente, a suo dire, nell'avere appunto suggerito a clienti propri di avvalersi anche dei servizi forniti da CP_3 .

Parte convenuta ha eccepito l'inesigibilità dei crediti per nullità dei rapporti dedotti che conseguirebbe alla mancata iscrizione dello CP_7 all'albo dei mediatori, peraltro preclusa agli studi professionali di avvocati dalle norme che regolano l'ordinamento della professione forense.

Sul punto si osserva che lo Studio Legale ha allegato di avere svolto un'attività non di mediazione ma affine piuttosto a quella del procacciatore d'affari che è colui che promuove la conclusione di contratti in favore del preponente, al fine di incrementarne la clientela e si distingue dalla figura del mediatore (legge 39/89 e Dlgs 59/2010), che mette in contatto le parti «senza essere legato ad alcuna da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza», come evidenziato dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.19161 del 02.08.2017; in altre parole il mediatore svolge un'attività autonoma, indipendente, organizzata ed imparziale rispetto alle parti, anche qualora abbia ricevuto l'incarico da una sola di esse, e non sussiste alcun vincolo giuridico con le stesse; il procacciatore d'affari, invece, con un mandato a titolo oneroso si occupa solo degli interessi del preponente. Come noto, il procacciatore d'affari che svolge la sua professione in maniera continuativa, oppure che tratta beni immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all'elenco dei mediatori, altrimenti non avrà diritto al pagamento della provvigione.

Lo CP_7 avrebbe indirizzato i propri clienti ai servizi offerti dalla convenuta nell'interesse esclusivo di quest'ultima, che faceva parte del proprio network e nell'ambito di uno stabile rapporto di collaborazione.

L'ammontare delle provvigioni reclamate sembrerebbe presupporre un apporto di clientela importante e non sporadico, nonché svolto nell'arco dell'intero rapporto dipanatosi nel corso di diversi anni. Tuttavia, in mancanza di riscontro dell'esistenza di un mandato oneroso non vi è prova sufficiente non solo della continuità e non occasionalità dell'attività di procacciatore d'affari (con la conseguenza che l'eccezione preliminare di inesigibilità del credito/provvigioni per difetto di iscrizione presso la camera di commercio non può ritenersi dirimente) ma finanche della qualificazione dell'attività svolta dallo CP_7 la natura del rapporto resta infatti controversa e la stessa difesa attorea ne propone negli scritti finali un ulteriore diverso inquadramento come associazione in partecipazione.

Quale che sia la natura del rapporto in cui si è concretizzata quella che la stessa difesa attorea definisce la condivisione tra le società di risorse ed obiettivi, la mancanza di prova di un incarico e di un accordo sulla sua remunerazione, neppure allegati, rende altresì nel merito infondata la domanda, tanto con riguardo ai crediti asseritamente conseguenti all'apporto di clientela, quanto con riguardo a quelli relativi alle prestazioni rese dai dipendenti dello studio **Pt_1** per conto della convenuta.

L'unica scrittura esistente che regola i rapporti obbligatori tra le parti è quella dell'1.4.2016 in relazione alla concessione dell'utilizzo degli spazi dei locali di via Donizetti 30 ed è fonte di un credito, come detto, non azionato nel presente giudizio. Parte attrice non produce altri contratti né articola prova orale specifica su ulteriori accordi in forza dei quali **CP_3** sarebbe tenuta a pagare una percentuale dei ricavi della consulenza contabile svolta in favore dei clienti di **Pt_1** o a pagare una parte della retribuzione dei dipendenti dello **Controparte_9** che svolgeva attività per suo conto né formula domanda di arricchimento senza causa. Per di più, parte attrice omette finanche di allegare le prestazioni rese di cui chiede la remunerazione e che parte convenuta non manca affatto di contestare. Neppure è vero che l'eccezione di inadempimento è genericamente formulata dalla convenuta tenuto conto della genericità delle allegazioni attoree che non contengono alcuna precisazione, per esempio: - dei clienti che avrebbero accolto il suggerimento di **Pt_1** di affidare incarichi di consulenza a **CP_3** e del valore dei relativi contratti, fatta eccezione per i **Controparte_5** in relazione ai quali l'attore pure manca di precisare l'attività di "indirizzamento" e persino la misura della percentuale sui ricavi pretesa, limitandosi a affermare che essa sarebbe stata "più elevata" per l'impegno profuso da **Persona_1** suo dipendente; - delle altre attività che **Per_1** ancora avrebbe svolto in favore di **CP_3**; - delle mansioni svolte come responsabile amministrativo dal **Tes_1** e delle ore di lavoro da questi dedicate a **CP_3**; - delle ragioni e degli accordi economici circa l'impiego del dott. **Per_2** nell'invio degli F24. La carenza di allegazioni rende evanescenti le pretese ed impossibili più puntuali difese della convenuta. Di talché è radicalmente esclusa l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c.

Deve infine evidenziarsi che la produzione della documentazione allegata alla comparsa conclusionale – sia pure depositata tempestivamente – è inammissibile, essendo ampiamente maturate le preclusioni istruttorie al momento del deposito e non ricorrendo alcuna causa non imputabile per cui l'attore è incorso nella decadenza e tale da consentire una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (il rimedio alla dismissione del programma gestionale della contabilità allegato quale impedimento alla immediata disponibilità dei documenti poi reperiti con il ripristino delle chiavi di accesso ben poteva essere utilmente esperito anche entro la scadenza dei termini istruttori). La rilevata decadenza non costituisce

di per sé una violazione dei doveri di lealtà processuale di cui nella fattispecie non si ravvisano gli estremi, dovendosi escludere ogni rilevanza anche ai fini della regolazione delle spese di giudizio.

Il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, impone il rapido esame anche della domanda riconvenzionale di parte convenuta, avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento di un credito di importo pressoché equivalente a quello azionato dall'attore. Si ritiene che l'unico riscontro offerto da **CP_3** alla propria pretesa riconvenzionale e cioè l'iscrizione del credito nel bilancio infrannuale regolarmente approvato con delibera assembleare vincolante per i soci ex art. 2377 c.c. non costituisce prova sufficiente della domanda. Il socio che approva in assemblea un bilancio della società, pur rimanendo vincolato alla delibera, non compie affatto un riconoscimento di debito nei confronti dei terzi per le poste risultanti dal bilancio medesimo. Nel senso che il terzo che vanta un credito nei confronti della società non può ritenersi esonerato dall'onere della prova del titolo sul quale il detto credito si fonda soltanto per il fatto che esso è riportato nel bilancio della società debitrice, neppure quando esso è oggetto di approvazione da parte dei soci. Detta approvazione non genera alcuna presunzione circa l'esistenza dei rapporti obbligatori con i terzi sia pure rappresentati nelle scritture contabili, e potrebbe semmai avere un'efficacia di riconoscimento al più per i crediti sociali nei confronti dei soci medesimi – ai quali fa riferimento la Suprema Corte quando afferma che “Il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ... ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo, dovendosi escludere che la mera iscrizione supplementare, in allegato al bilancio o tra i conti d'ordine (nella specie, sotto la voce "conto sospesi ex presidente"), sia idonea ad integrare il requisito della chiarezza, assolvendo tali sistemi supplementari cosiddetti "incompleti" la funzione di non influenzare la rilevazione contabile del patrimonio e del reddito. (Cass. sentenza n. 15394 del 19/06/2013).

Ciò posto, non avendo **CP_3** provato ma neppure allegato la natura ed il titolo dell'asserito credito, la domanda riconvenzionale deve essere anch'essa integralmente disattesa.

Deve infine accogliersi la richiesta ex art. 89 c.p.c. di espunzione dell'espressione “il disadattato al giuoco sociale” utilizzata dalla difesa del convenuto nella memoria di replica la quale implica un giudizio sulla persona che fa trascendere la sempre possibile valutazione critica dei comportamenti processuali della parte in una inammissibile denigrazione; escluso il risarcimento del danno atteso che il collegamento con l'oggetto di causa è evincibile dalla complessità dei rapporti tra le società, odierne parti del giudizio, ed i rispettivi soci e dai loro altrettanto complessi rapporti anche di carattere familiare, come accennati negli scritti difensivi e nelle pronunce depositati in atti.

Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

Rigetta le domande attoree.

Rigetta la domanda riconvenzionale.

Ordina la cancellazione dell'espressione "il disadattato al giuoco sociale" nella memoria di replica di parte convenuta.

Compensa integralmente le spese di lite.

Milano, 4 luglio 2025

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola